AO JUÍZO DA _ VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.205.561/0001-05, com sede na Rua São Cristóvão, nº 1097, bairro Cordeiros, no município de Itajaí/SC – CEP: 88310-161, vem, por sua procuradora que esta subscreve, com fulcro no art. 700 do CPC, propor a presente

AÇÃO MONITÓRIA

em face de **ALMMA DESIGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.738.838/0001-00, com sede na Rodovia Jorge Lacerda, nº 1295, galpão 10, sala 01, bairro Espinheiros, no município de Itajaí/SC – CEP: 88317-902, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I-DOS FATOS

Comentado [PM1]: Espaço de 1,1, igual da linha abaixo

Comentado [PM2R1]: Complementar mais os fatos. Ausente os fundamentos, enquadramento dos embargos de forma melhor explorado.
Exemplificar as penalidades, mora, juros, multa.

A autora realizou venda de mercadorias à requerida, no âmbito de relação comercial regular entre as partes.

Como contraprestação, foi emitido boleto bancário no valor de R$ 636,78 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), com vencimento em **17/09/2025**.

O título não foi adimplido, tendo sido regularmente protestado, conforme certidão anexa.

O valor atualizado do débito perfaz **R$ 776,87 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos)**, conforme memória de cálculo que acompanha a inicial.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é cabível quando o credor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo. O boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto constitui prova idônea da obrigação inadimplida, sendo o débito líquido, certo e exigível.

II-DA CONEXÃO

Comentado [PM3]: Mesma coisa 1,1

Registra-se que há identidade de partes e de causa de pedir com a Ação Monitória nº **5027192-98.2025.8.24.0033/SC**, em trâmite perante o Juízo da 2ª vara Cível de Itajaí. Ambas as ações decorrem da mesma relação contratual de compra e venda mercantil, diferenciando-se apenas quanto aos títulos inadimplidos.

Dessa forma, requer-se o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Diante do inadimplemento da obrigação, devidamente comprovado por prova escrita idônea, não resta alternativa à autora senão o ajuizamento da presente ação monitória para constituição do título executivo judicial, reiterando-se o pedido de reconhecimento da conexão com a Ação Monitória nº 5027192-98.2025.8.24.0033/SC, a fim de assegurar julgamento conjunto e evitar decisões conflitantes.

III- DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

Comentado [PM4]: Mesma coisa 1,1

a) A expedição de mandado monitório para que a requerida efetue o pagamento da quantia de **R$ 776,87**, acrescida de atualização até o efetivo pagamento, ou apresente embargos no prazo legal;

b) Não havendo pagamento ou sendo rejeitados os embargos, a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC;

c) O reconhecimento da conexão com a Ação Monitória nº 5027192-98.2025.8.24.0033/SC, com a consequente reunião dos processos;

d) A condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais;

e) A produção de todas as provas admitidas em direito.

Requer, desde já, para os fins de intimações e publicações no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), que TODAS AS PUBLICAÇÕES, independentemente da natureza ou fase processual, sejam realizadas exclusivamente em nome de: MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS – OAB/SC 2097 ou, alternativamente, em nome do advogado RAFAEL MAYER DA SILVA – OAB/SC 26015, E-mail: falecom@mayeradvogados.adv.br. Tal requerimento tem por finalidade assegurar a regular ciência dos atos processuais por este patronato, evitando nulidades processuais decorrentes de publicações incorretas ou direcionadas a outros procuradores eventualmente constituídos nos autos.

Dá-se à causa o valor de R$ 776,87 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), sujeito à atualização até a data do efetivo pagamento.

Termos em que, pede deferimento.

Comentado [PM5]: 1,1

Itajaí/SC, datado eletronicamente.

Patrícia Silveira Martins, Advogada

OAB/SC 73074

Comentado [PM6]: Pode trocar para o seu nome e registro

Comentado [PM7]: .